

č. zmluvy L001/2026

**Zmluva o podaní umeleckého výkonu /
Licenčná zmluva**

uzavretá v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
medzi:

Objednávateľom:	Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
sídlo:	Nám. L. Štúra 2357/2, Topoľčany 955 01
IČO:	36 728 683
DIC:	2022310114
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 19322/N
zastúpený:	PhDr. Gabriela Švajlenová, konateľka
e-mail:	riaditel@kulturato.sk
č. účtu:	SK87 0900 0000 0051 2132 1890
(ďalej len „prevádzkovateľ“)	

a

Výkonným umelcom:	Roman Dragula
miesto podnikania:	P. O. Hviezdoslava 2330/54, 955 01 Topoľčany
IČO:	56 187 092
DIC:	1046291774
zapísaný v:	živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, č. živn. registra: 470-23782
č. účtu:	SK03 8360 5207 0042 0865 7069
(ďalej len „umelec“)	

(prevádzkovateľ a moderátor spolu v texte aj ako „zmluvné strany“)

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je podanie umeleckého výkonu zo strany moderátora ako výkonného umelca, moderovaním relácií v priestoroch Rádia Topoľčany, moderovaním podujatí organizovaných Mediálnou a kultúrnou spoločnosťou Topoľčany s.r.o., vyrábaním videozáznamov a fotografií z kultúrnych podujatí organizovaných Mediálnou a kultúrnou spoločnosťou Topoľčany, s.r.o., nahovorením reklamných spotov a grabovaním hudby do vysielania Rádia Topoľčany.
2. Umelec sa zaväzuje moderovať v Rádiu Topoľčany relácie s názvom „TOP RÁNO“, „TOP TIME“ a „TOP VÍKEND“ v zmysle harmonogramu písomne dohodnutého zmluvnými stranami.
3. Umelec sa zaväzuje moderovať podujatia organizované Mediálnou a kultúrnou spoločnosťou Topoľčany s. r. o.
4. Umelec sa zaväzuje vyrábať videozáznam a audiozáznam z týchto podujatí.

5. Umelec sa zaväzuje grabovať hudbu do vysielania Rádia Topoľčany.
6. Umelec sa zaväzuje každý umelecký výkon podľa tejto zmluvy podať riadne a včas a podľa dohodnutých podmienok

Článok II. Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene nasledovne:
 - za podanie umeleckého výkonu formou moderovania relácií Rádia Topoľčany vo výške 10 € (slovom: desať eur)/1 hodina moderovania
 - za podanie umeleckého výkonu formou moderovania podujatí organizovaných Mediálnou a kultúrnou spoločnosťou s.r.o. vo výške dohodnutej s konateľkou tejto spoločnosti, PhDr. Gabrielou Švajlenovou, v závislosti od podujatia
 - za podanie umeleckého výkonu formou výroby videozáznamov a audiozáznamov z podujatí organizovaných Mediálnou a kultúrnou spoločnosťou s.r.o. vo výške dohodnutej s konateľkou tejto spoločnosti, PhDr. Gabrielou Švajlenovou, v závislosti od podujatia
 - za nahovorenie jedného reklamného spotu 10€ (slovom desať eur)/1spot. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že prevádzkovateľ neposkytne umelcovi vopred žiadnu zálohu.
 - za podanie umeleckého výkonu formou grabovania hudby do vysielania Rádia Topoľčany vo výške 300 € (slovom: tristo eur)/1 mesiac.
2. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že prevádzkovateľ neposkytne moderátorovi vopred žiadnu zálohu.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy uhradiť po riadnom a včasnom prijatí riadneho umeleckého výkonu / výkonov moderátora, a to na základe faktúry /daňového dokladu/ vystavenej v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase jej vystavenia, mesačne pozadu za predchádzajúci kalendárny mesiac, na podklade výkazu zrealizovaných jednotlivých umeleckých výkonov (moderovaných relácií), ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť každej faktúry; s lehotou splatnosti 10 dní odo dňa jej doručenia prevádzkovateľovi.
4. Zaplatením odmeny sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu prevádzkovateľa.
5. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 43 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dohodli, že prevádzkovateľ nevykoná pri vyplatení odmeny podľa tejto zmluvy zrážku dane; moderátor si daň z odmeny podľa tejto zmluvy vysporiada sám a túto skutočnosť oznámi správcovi dane.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že moderátor nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa postúpiť na tretiu osobu a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky (práva) voči prevádzkovateľovi vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Právny úkon, na základe ktorého moderátor postúpi svoju pohľadávku voči prevádzkovateľovi na tretiu osobu alebo zriadi záložné právo na pohľadávku, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, je podľa ust. § 39 zákona č. 40/964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, neplatný.
7. Na úhradu zmluvných pokút, sankcií a náhrady škôd a pod. sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

Článok III. Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2026

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Umelec je povinný sa na umelecký výkon riadne pripraviť, podať ho s plnou zodpovednosťou a ako výkon maximálny svojim možnosťami, dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a ním určených osôb.
2. Umelec vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá žiadne zmluvné záväzky, a nemá vedomosť o žiadnych skutočnostiach, ktoré by mu bránili v plnení podľa tejto zmluvy.
3. Umelec sa zaväzuje, že neuzavrie po podpísaní tejto zmluvy, ďalšie záväzky, ktoré by mohli ohroziť podanie umeleckého výkonu / výkonov, ku ktorému sa zaviazal.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pre umelca vhodné podmienky na realizáciu predmetu tejto zmluvy, najmä technické zabezpečenie potrebné na vysielanie.
5. Prevádzkovateľ je povinný umelcovi včas poskytnúť informácie a pokyny súvisiace s podaním umeleckého výkonu.
6. Umelec sa zaväzuje, že výkon nebude obsahovať skutočnosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov tretích osôb, alebo ktoré by mohli byť v rozpore s dobrými mravmi a dobrým menom alebo povestou prevádzkovateľa alebo ktoré by mohli byť v rozpore so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. V prípade, že v tomto prípade bude prevádzkovateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia, moderátor je povinný túto nahradiť v plnej výške.
7. Umelec zodpovedá za škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi v prípade, ak nepodá umelecký výkon riadne a včas.
8. Umelec je povinný dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy pre technické zariadenia prevádzkovateľa a z toho vyplývajúce predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany (vrátane interných predpisov prevádzkovateľa; podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol s nimi riadne oboznámený), pričom v prípade porušenia tohto ustanovenia zodpovedá za vzniknutú škodu a prevádzkovateľ si uplatní náhradu škody a nemajetkovej ujmy vyjadrenú v peniazoch, ktorá mu tým vznikla.
9. Umelec sa zaväzuje, že ďalšie osoby pozvané moderátorom za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy sa nebudú svojvoľne a bez sprievodu moderátora pohybovať po priestoroch prevádzkovateľa.
10. Umelec sa zaväzuje upozorniť na prípadné riziká vyplývajúce z plnenia predmetu tejto zmluvy.
11. Umelec sa zaväzuje, že reláciu, ani inú reláciu rádia prevádzkovateľa, nevyužije na účely propagácie politických strán a politických hnutí.
12. V prípade porušenia niektorého z vyhlásení alebo porušenia niektorej povinnosti podľa tohto článku zmluvy zo strany umelca, je prevádzkovateľ oprávnený žiadať od umelca zmluvnú pokutu vo výške 200€ (slovom dvesto eur), a to za každé jednotlivé porušenie; náhrada škody týmto nie je dotknutá.

13. V prípade, že umelec nedodrží dohodnutý termín a rámec podania výkonu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200€ (slovom dvesto eur).
14. Umelec vyhlasuje, že považuje výšku zmluvných pokút dohodnutých v tejto zmluve, s ohľadom na možné negatívne následky (napr. poškodenie dobrého mena prevádzkovateľa, skutočná škoda na strane prevádzkovateľa a pod.), za primeranú.
15. Podmienky prevádzkovateľa ako prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, sú sprístupnené dotknutým osobám na webovom sídle prevádzkovateľa:
<https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36728683/sk/zakladne-informacie>

Článok V. Podanie umeleckého výkonu

1. V prípade, ak umelec nemôže podať výkon **vôbec** z dôvodov ochorenia alebo z iných mimoriadne závažných dôvodov, napr. úraz, úmrtie v rodine, je povinný o tom bezodkladne informovať konateľku Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Topoľčany s. r. o. PhDr. Gabrielu Švajlenovú, tel. kontakt: +421 903696839, e-mail: riaditel@kulturato.sk a riadne zdokladovať nemožnosť plnenia svojho záväzku. V takom prípade odmena dohodnutá v tejto zmluve, moderátorovi neprislúcha vôbec.
2. Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu **vinou alebo z dôvodu na strane moderátora** (s výnimkou dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku), je moderátor povinný uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej odmeny.
3. Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu **v celom rozsahu, ale len v časti** z dôvodov vyššej moci alebo z dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy, patrí moderátorovi pomerná časť dohodnutej odmeny, a to podľa toho v akom rozsahu bol výkon prijatý.
4. V prípade, ak z dôvodov na strane prevádzkovateľa nepríde k realizácii výkonu, objednávatel' uhradí moderátorovi preukázateľne vynaložené náklady.

Článok VI. Licencia, použitie mena a fotografie umelca

1. Umelec udeľuje prevádzkovateľovi súhlas (licenciu) na:
 - zaznamenanie jeho výkonu, zaznamenanie jeho prevedenia na zvukový záznam, k jeho prípadnej úprave potrebnej pre účely rozhlasového vysielania, k zverejneniu výkonu, jeho predvedeniu a použitiu všetkými formami sprístupňovania verejnosti a ku všetkým spôsobom propagácie
 - rozhlasové vysielanie, pričom za rozhlasové vysielanie sa rozumie aj verejný prenos výkonu prostredníctvom siete internet (webcasting, streaming) a sprístupňovanie archívnych programov prostredníctvom siete internet (downloading, on demand, podcast), resp. iných známych alebo počas platnosti tejto zmluvy vyvinutých technológií,
 - vyhotovenie originálu záznamu výkonu,
 - vyhotovenie rozmnoženiny záznamu výkonu,
 - verejné rozširovanie originálu záznamu výkonu alebo jeho rozmnoženiny,
 - sprístupňovanie záznamu výkonu verejnosti,
 - využitie záznamu na propagačné účely.
2. Licenciu podľa bodu 1. poskytuje umelec prevádzkovateľovi ako nevýhradnú, bez teritoriálneho a časového obmedzenia, a to na celú dobu trvania majetkových práv.
3. Prevádzkovateľ je so súhlasom umelca, oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie výkonu v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku (sublicencia).
4. Umelec súhlasí s použitím svojho mena a priezviska, ako aj fotografie na materiáloch,

prípadne nahrávok a videozáznamov z podujatí, ktoré priamo súvisia s reláciou alebo inou dohodnutou reláciou rádia prevádzkovateľa, za účelom publicity a marketingu, pričom fotografie má právo moderátor schváliť.

Článok VII. Ukončenie zmluvy

1. Platnosť tejto zmluvy skončí ukončením lehoty jej platnosti, dohodou zmluvných strán, resp. odstúpením.
2. Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k jej podstatnému porušeniu, pričom za podstatné porušenie sa považuje:
3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane; týmto nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných sankcií, pokút a náhrady škody.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení ich neskorších zmien.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.
3. Zmluva je vyhotovená v troch (2) rovnopisoch, pričom prevádzkovateľ obdrží jeden (1) rovnopis a moderátor obdrží jeden (1) rovnopis tejto zmluvy.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia informácie o jej uzatvorení na centrálnom registri zmlúv.
5. Neplatnosť niektorého ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je obsah zmluvy známy v celom jeho rozsahu s tým, že zmluva je prejavom ich pravej, slobodnej a vážnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu pripojujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

V Topoľčanoch, dňa 05.01.2026

V Topoľčanoch, dňa 05.01.2026

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
PhDr. Gabriela Švajlenová

Roman Dragula, umelec